

PARECER JURÍDICO: INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA Nº 254/1993 DE SINOP-MT

ANÁLISE PARA IMPUGNAÇÃO VIA MANDADO DE SEGURANÇA (CONTROLE DIFUSO)

JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL (RESUMO)

Precedente	Tema	Aplicação ao Caso
RE 817.338/DF (Tema 797)	Vedação perpétua de retorno ao serviço público é inconstitucional	Aplicável por analogia - Art. 6º, VII não estabelece prazo
RE 598.099/MS (Tema 161)	Candidato aprovado dentro das vagas tem direito subjetivo à nomeação	Direito à posse não pode ser obstado por requisito inconstitucional
Súmula 683 STF	Requisitos devem ter nexo com atribuições do cargo	Demissão em outro ente não tem nexo com cargo municipal
ARE 678.112 RG (Tema 646)	Requisitos devem ser proporcionais e razoáveis	Extensão automática é desproporcional

1. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS

Art. 6º, inciso VII da Lei nº 254/1993:

"Art. 6º Além da habilitação em concurso público e da aptidão física e mental, são requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal, devendo ser comprovado pelo interessado: [...] VII - não ter sido demitido do serviço público **estadual, federal ou municipal**, observando o disposto no art. 211 e respectivo parágrafo."

Art. 208 e Parágrafo Único:

"Art. 208 A demissão por infringência do artigo 202, incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII, e a destituição de função prevista no artigo 198, inciso III, incompatibilizará o ex-servidor para nova investidura em cargo público municipal pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

Parágrafo Único - Não poderá retornar ao serviço público municipal, por um período de **20 (vinte) anos**, o servidor que for demitido por infringência do artigo 202, inciso I, IV, VIII, X e XI."

2. TESES DE INCONSTITUCIONALIDADE

2.1 EXTENSÃO DE PENALIDADES DE OUTROS ENTES FEDERATIVOS

2.1.1 Violação ao Pacto Federativo (Arts. 1º e 18 da CF/88)

Fundamento Constitucional:

- Art. 1º: "A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal..."
- Art. 18: "A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, **todos autônomos**, nos termos desta Constituição."

Argumentação:

A autonomia dos entes federativos implica que cada um possui competência para legislar sobre seu próprio regime de pessoal. Uma penalidade administrativa aplicada pelo Estado do Pará, por exemplo, é ato administrativo **estritamente vinculado à relação jurídico-estatutária** entre aquele servidor e aquela Administração Pública específica.

O Município de Sinop (MT) **não possui competência** para:

1. Reconhecer automaticamente efeitos de decisões administrativas de outros entes federativos;
2. Expandir penalidades além do território e âmbito de competência do ente que as aplicou;
3. Criar restrições de direitos baseadas em atos de outras administrações públicas sem previsão constitucional ou legal federal.

Precedente relevante: O princípio da autonomia federativa impede que um ente federativo subordine sua administração às decisões de outro ente, exceto quando houver expressa determinação constitucional.

JURISPRUDÊNCIA ESPECÍFICA:

Súmula Vinculante 43 STF: Consolida que cada ente federativo tem autonomia para organizar sua administração e regime de pessoal. Não há comunicação automática de efeitos administrativos entre entes distintos.

A Lei nº 8.112/90, art. 137, limita seus efeitos ao **serviço público federal** ("não poderá retornar ao serviço público **federal**"), demonstrando que a própria legislação federal reconhece a limitação territorial/institucional das penalidades administrativas.

2.1.2 Violação ao Princípio da Ampla Acessibilidade aos Cargos Públicos (Art. 37, I e II, CF/88)

Fundamento Constitucional:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;"

Argumentação:

A Constituição Federal permite que a lei estabeleça requisitos para acesso aos cargos públicos, mas esses requisitos devem:

1. Guardar **nexo lógico** com as atribuições do cargo;
2. Respeitar os **direitos fundamentais** dos candidatos;
3. Não criar **restrições arbitrárias ou desproporcionais**.

A extensão automática de penalidades de outros entes federativos viola esses parâmetros porque:

- **Não há nexo lógico:** Uma demissão do serviço público federal ou de outro estado pode ter ocorrido por motivos completamente distintos das exigências de probidade do cargo municipal;
- **Há restrição desproporcional:** O candidato fica impedido sem qualquer análise individualizada da situação;
- **Há arbitrariedade:** O município aplica efeitos de penalidade sem ter competência para avaliar os fatos que a motivaram.

JURISPRUDÊNCIA ESPECÍFICA:

Súmula 683 STF: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, **quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.**"

Aplicação por analogia: Da mesma forma que requisitos de idade só são válidos quando há nexo com o cargo, a exigência de não ter sido demitido em outro ente federativo não possui qualquer nexo lógico com as atribuições do cargo municipal em Sinop.

ARE 678.112 RG (Tema 646): Requisitos para concurso público devem observar **razoabilidade e proporcionalidade**, não podendo criar barreiras desproporcionais ao acesso. A extensão automática de penalidades de outros entes é uma barreira desproporcional.

2.1.3 Violação ao Princípio do Contraditório e Ampla Defesa (Art. 5º, LV, CF/88)

Fundamento Constitucional:

"Art. 5º, LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

Argumentação:

Quando o Município de Sinop impede a posse de candidato aprovado com base em demissão de outro ente federativo, está aplicando uma **sanção sem processo**. O candidato:

- Não teve oportunidade de defesa perante o Município;
- Não pôde apresentar seus argumentos sobre a penalidade anterior;
- Não teve direito ao contraditório sobre as circunstâncias do caso;
- Sequer pôde demonstrar eventuais vícios no processo administrativo originário.

A eficácia automática de penalidades de outros entes configura **verdadeira sanção**

transversa, aplicada sem o devido processo legal.

JURISPRUDÊNCIA ESPECÍFICA:

STJ - RMS 48.726: Reconheceu a ilegitimidade de exclusão sumária de candidato por inquérito policial sem sentença condenatória, exigindo proteção dos direitos do candidato e devido processo legal antes de qualquer restrição.

Aplicação ao caso: A imposição de efeitos de demissão de outro ente, sem processo próprio perante o Município de Sinop, viola igualmente o devido processo legal.

2.1.4 Violação à Legalidade e Reserva de Lei Federal (Art. 22, I, CF/88)

Fundamento Constitucional:

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;"

Argumentação:

A criação de efeitos extraterritoriais para penalidades administrativas envolve matéria de **direito processual e direito administrativo sancionador** que, quando implica restrição de direitos fundamentais com alcance nacional, exige tratamento por lei federal.

A Lei nº 8.112/90 (servidores federais) e as leis estaduais estabelecem seus próprios regimes, e **não há norma federal** que autorize municípios a estenderem os efeitos de penalidades de outros entes.

2.2 VEDAÇÃO À PENA DE CARÁTER PERPÉTUO (Art. 5º, XLVII, "b", CF/88)

Fundamento Constitucional:

"Art. 5º, XLVII - não haverá penas: [...] b) de caráter perpétuo;"

Argumentação:

Embora o Art. 208 da Lei Municipal estabeleça prazos de 5 e 20 anos, o **Art. 6º, VII** não estabelece qualquer prazo para o impedimento decorrente de demissão de outros entes federativos. Assim:

1. Um candidato demitido do serviço público do Pará há 30 anos ainda estaria impedido de assumir cargo em Sinop;
2. A ausência de prazo configura **pena perpétua de facto**;
3. Mesmo os 20 anos do parágrafo único do Art. 208, aplicados sem a possibilidade de reabilitação, podem ser considerados desproporcionais.

Jurisprudência: O STF já reconheceu que a vedação à pena perpétua alcança também as sanções administrativas, não se limitando ao direito penal (aplicação do princípio da proporcionalidade).

JURISPRUDÊNCIA ESPECÍFICA - PRECEDENTE VINCULANTE:

RE 817.338/DF (Tema 797 da Repercussão Geral): O STF declarou **inconstitucional** o art. 137, parágrafo único, da Lei 8.112/90, que vedava o retorno ao serviço público federal por prazo indeterminado.

Tese fixada: *"É inconstitucional a vedação de retorno ao serviço público por prazo indeterminado, configurando pena de caráter perpétuo, vedada pelo art. 5º, XLVII, 'b', da Constituição Federal."*

Modulação de efeitos: Até regulamentação pelo Congresso Nacional, aplica-se o prazo de 5 anos (do caput do art. 137).

Aplicação direta ao caso: Embora a demissão tenha ocorrido há apenas 1 ano, o Art. 6º, VII, da Lei de Sinop não estabelece **qualquer prazo** para cessar o impedimento de candidatos demitidos de outros entes federativos. Esta norma é **mais gravosa** que a norma federal já declarada inconstitucional, pois:

1. A lei federal (declarada inconstitucional) limitava-se ao próprio ente (União);
2. A lei de Sinop estende efeitos de atos de outros entes (invasão de competência);
3. A lei de Sinop não prevê prazo algum (perpetuidade de facto).

NOTA IMPORTANTE: Mesmo que a demissão tenha ocorrido recentemente (1 ano), o argumento da **pena perpétua** ainda é aplicável porque:

- O Art. 6º, VII não estabelece prazo de duração do impedimento;
- A inconstitucionalidade existe independentemente do tempo transcorrido;
- O candidato não tem direito a saber quando o impedimento cessará (incerteza jurídica);
- Aplicando-se a tese do RE 817.338, o prazo máximo seria de 5 anos — mas isso para o próprio ente, não para outros entes federativos.

2.3 VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

Fundamento: Arts. 1º, III, e 5º, LIV, CF/88 (Estado Democrático de Direito e Devido Processo Legal Substantivo)

Argumentação:

A restrição imposta pelo Art. 6º, VII é **desproporcional** porque:

1. **Inadequação do meio:** Impedir candidatos demitidos de outros entes não garante probidade, pois cada situação é única;
2. **Não necessidade:** Existem meios menos gravosos para avaliar a idoneidade, como análise da vida pregressa caso a caso;
3. **Desproporcionalidade em sentido estrito:** O prejuízo ao candidato (impossibilidade perpétua de acesso) é infinitamente maior que o benefício à administração.

3. ARGUMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CASO CONCRETO (PARÁ → MATO GROSSO)

3.1 Impossibilidade de Produção de Efeitos Extraterritoriais

A demissão aplicada pelo Estado do Pará produz efeitos **apenas no âmbito daquele Estado**. Não há:

- Convênio entre Pará e Sinop;
- Lei federal que autorize a extensão de efeitos;
- Determinação constitucional de comunicabilidade de penalidades.

JURISPRUDÊNCIA DE SUPORTE:

RE 154.134/SP: Cada ente federativo possui autonomia administrativa para organizar seu regime de pessoal. A ausência de norma constitucional autorizando a comunicação de penalidades entre entes significa que cada ente é soberano para definir suas próprias condições de acesso.

3.2 Ausência de Base Legal Federal

A Lei nº 8.112/90 (servidores federais) estabelece no art. 137, parágrafo único:

"Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI."

Note-se que a lei federal limita-se ao **serviço público federal**, não estendendo efeitos a outros entes. A mesma lógica deve prevalecer para leis estaduais e municipais.

3.3 Direito Adquirido à Nomeação

O candidato aprovado em concurso público possui **expectativa de direito** à nomeação dentro do prazo de validade do certame. Impedi-lo com base em fato consumado sob outra jurisdição viola o princípio da segurança jurídica.

JURISPRUDÊNCIA ESPECÍFICA:

RE 598.099/MS (Tema 161 da Repercussão Geral): O STF fixou que "*o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui **direito subjetivo à nomeação***".

Este direito só pode ser afastado em situações **excepcionais, supervenientes, imprevisíveis e devidamente fundamentadas**. A extensão de penalidade de outro ente não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

4. ARGUMENTO CENTRAL PARA DEMISSÃO RECENTE (MENOS DE 5 ANOS)

Mesmo que a demissão tenha ocorrido recentemente, os argumentos mais fortes são:

4.1 INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO (Argumento Principal)

O Município de Sinop **não possui competência constitucional** para:

- Reconhecer automaticamente penalidades de outros entes federativos;
- Estender efeitos de atos administrativos estaduais ao seu território;
- Criar restrições baseadas em decisões de administrações que não fiscaliza.

Base jurídica:

- Art. 18 CF/88: autonomia dos entes federativos;
- Art. 37 CF/88: cada ente organiza seu próprio regime de pessoal;
- Lei 8.112/90, art. 137: limita efeitos ao "serviço público **federal**" (não estadual, não municipal).

4.2 AUSÊNCIA DE LEI FEDERAL AUTORIZATIVA

Não existe lei federal que autorize a comunicação de penalidades administrativas entre entes federativos. Se o próprio legislador federal limitou os efeitos da demissão ao ente que a aplicou, **é vedado ao Município criar norma mais restritiva**.

Fundamento:

- Art. 22, I, CF/88: competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de direito administrativo sancionador;
- Princípio da legalidade: não há crime/sanção sem lei federal que o preveja com alcance interfederativo.

4.3 VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

O candidato sofre restrição de direitos **sem processo administrativo perante o Município**:

- Não há contraditório sobre as circunstâncias da demissão anterior;
- Não há análise individualizada do caso;
- Não há oportunidade de apresentar defesa ou demonstrar vícios no processo originário.

Jurisprudência:

Art. 5º, LIV e LV, CF/88 + STJ RMS 48.726: Ninguém pode sofrer restrição de direitos sem o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa.

4.4 DESPROPORCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO

A extensão automática de penalidades é **desproporcional** porque:

- Não guarda nexos com as atribuições do cargo municipal;
- Impede análise caso a caso da idoneidade do candidato;
- Aplica sanção mais grave que a própria lei federal (que limita efeitos ao ente aplicador).

Jurisprudência:

ARE 678.112 (Tema 646) + Súmula 683 STF: Requisitos devem ter relação direta com as atribuições do cargo e observar proporcionalidade.

5. PEDIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA

5.1 Pedido Liminar

Requerer a suspensão imediata dos efeitos do Art. 6º, VII, da Lei nº 254/1993, no tocante à exigência de não ter sido demitido do serviço público **estadual ou federal**, permitindo a posse do impetrante até o julgamento do mérito.

5.2 Pedido de Mérito

- a) Declarar, incidentalmente, a **inconstitucionalidade** do Art. 6º, VII, da Lei nº 254/1993, na parte em que estende impedimentos de outros entes federativos;
- b) Determinar à autoridade coatora que proceda à **posse imediata** do impetrante, afastando a exigência inconstitucional;
- c) Subsidiariamente, fixar prazo razoável para que a Administração analise, em processo individualizado, as circunstâncias da demissão anterior, garantido contraditório e ampla defesa.

6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS RESUMIDOS

Vício	Fundamento CF/88	Jurisprudência	Argumentação Central
Incompetência Municipal	Arts. 1º, 18 e 37	SV 43, Lei 8.112 art. 137	Município não pode estender efeitos de atos de outros entes
Violação à Acessibilidade	Art. 37, I e II	Súmula 683, Tema 646	Restrição sem nexos com atribuições do cargo
Violação ao Contraditório	Art. 5º, LV	STJ RMS 48.726	Sanção aplicada sem processo próprio
Pena Perpétua (subsidiária)	Art. 5º, XLVII, "b"	RE 817.338 (Tema 797)	Ausência de prazo = perpetuidade de facto
Desproporcionalidade	Arts. 1º, III e 5º, LIV	Tema 646, Tema 161	Restrição excessiva sem benefício equivalente
Direito Subjetivo à Nomeação	Art. 37, II	RE 598.099 (Tema 161)	Candidato aprovado tem direito à posse

7. CONCLUSÃO

A Lei Ordinária nº 254/1993 de Sinop, em seu Art. 6º, inciso VII, é **inconstitucional** ao estender, de forma automática e perpétua, os efeitos de penalidades administrativas aplicadas por outros entes federativos (União, Estados e outros Municípios).

A inconstitucionalidade pode ser arguida via **controle difuso**, por meio de **Mandado de Segurança**, requerendo-se a declaração incidental de inconstitucionalidade e a imediata posse do candidato impedido.

Os argumentos centrais são:

1. **Incompetência municipal** (ARGUMENTO MAIS FORTE) - Município não pode estender efeitos de penalidades de outros entes federativos sem autorização

- constitucional ou lei federal;
2. **Ausência de previsão constitucional ou legal federal** - não há norma que autorize extensão transfederativa de penalidades;
 3. **Violação ao contraditório** - aplicação de sanção sem processo perante o novo ente;
 4. **Desproporcionalidade** - restrição excessiva ao direito de acesso a cargos públicos, sem nexos com as atribuições do cargo;
 5. **Direito subjetivo à nomeação** (RE 598.099, Tema 161) - candidato aprovado dentro das vagas tem direito à posse;
 6. **Pena perpétua de facto** (subsidiário) - ausência de prazo no Art. 6º, VII (RE 817.338, Tema 797).
-

8. MODELO DE PETIÇÃO INICIAL (ESTRUTURA)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP – MATO GROSSO

[QUALIFICAÇÃO DO IMPETRANTE]

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, impetrar MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR contra ato coator praticado por [AUTORIDADE COATORA – ex: Prefeito Municipal ou Secretário de Administração], com fundamento no art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal, e na Lei nº 12.016/2009, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

1. DOS FATOS

[Narrar aprovação em concurso, convocação, impedimento à posse baseado no Art. 6º, VII, e a existência de demissão anterior em outro ente federativo]

2. DO DIREITO

[Reproduzir argumentos deste parecer]

3. DA INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL

[Requerer declaração de inconstitucionalidade no caso concreto]

4. DA LIMINAR

[Demonstrar fumus boni iuris e periculum in mora]

5. DOS PEDIDOS

- a) Concessão de liminar;
 - b) Declaração incidental de inconstitucionalidade;
 - c) Concessão da segurança em definitivo;
 - d) Determinação de posse imediata.
-

Este parecer foi elaborado para fins de análise da inconstitucionalidade da Lei Ordinária nº 254/1993 de Sinop-MT, com foco na impugnação via controle difuso (mandado de segurança).

Data de elaboração: Dezembro de 2024